

DACIÓN EN PAGO

MILTON ANTONIO GIURIOLA CARVALLO

-A-

LIQUITECH SpA

En Santiago, República de Chile, a 06 de junio de 2024, entre,

1) **LIQUITECH SpA**, rol único tributario número 76.933.833-0, representada por don(a) Benjamín Izikson Moore, chilena, cédula nacional de identidad N° 16.097.197-5 y don(a) Paula Moreno Ayala, chilena, cédula nacional de identidad N° 16.095.536-8, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo 4501, Piso 17, oficina 1703, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante denominado el “Acreedor” o “LIQUITECH”; por una parte y por la otra,

2) Don(a) **MILTON ANTONIO GIURIOLA CARVALLO**, cédula de identidad 27.153.255-5, domiciliado Coronel Souper 4222, Estación Central, Región Metropolitana, en adelante indistintamente denominada el “**Deudor**”; todos mayores de edad, quienes acreditaron sus identidades con sus respectivas cédulas de identidad y expresan que:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

1.1 Por instrumento privado protocolizado otorgado con fecha 03 de enero de 2022, en la Notaría de Santiago de doña CLAUDIA GOMEZ LUCARES., **LIQUITECH** suscribió con el Deudor un Contrato de Crédito Automotriz con Prenda, en adelante e indistintamente el “**Contrato**”, que tuvo por objeto proporcionar el financiamiento necesario para adquirir el vehículo AUTOMOVIL Marca: SUZUKI, Modelo: ALTO K10 GLX HB 1.0, Color: BLANCO, año de fabricación 2020, Motor: K10BN8280074, Chasis: MA3FB42SXL548951, patente placa única PCXW.10-3. En adelante el bien singularizado se denominará indistintamente el “**Vehículo**”.

1.2 La prenda de celebrar actos y contratos sobre el Vehículo fue inscrita en el Registro de prenda del Servicio de Registro Civil e Identificación, con el repertorio número 51119 del año 2022, con fecha 28 de enero de 2022. Adicionalmente, la prenda fue inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.

1.3 Asimismo, el Deudor, para garantizar el Crédito contrató por medio de **LIQUITECH**, seguros de desgravamen, en adelante los “**Seguros**”.

1.4 El Deudor, con motivo del Contrato señalado precedentemente adeuda a esta fecha, a **LIQUITECH** la suma total de \$3.818.819.-

SEGUNDO: DACIÓN EN PAGO.

2.1 En este acto y por el presente instrumento, el Deudor, da en pago, cede y transfiere a **LIQUITECH**, para quien reciben, aceptan y adquieren sus apoderados comparecientes, el bien singularizado en el párrafo 1.1 de la cláusula primera de este instrumento.

2.2 La transferencia del dominio del bien se efectúa en pago de la deuda que el Deudor tiene a la fecha con **LIQUITECH**, de acuerdo a lo descrito en la cláusula primera precedente.

2.3 Para efectos de la dación en pago, las partes valorizan de común acuerdo el bien en la suma total de \$3.818.819.-teniendo como base la tasación fiscal del mismo.

El Deudor declara recibir dicha suma a su entera conformidad y satisfacción, y otorga total y completo finiquito a **LIQUITECH**.

2.4 Las partes dejan expresa constancia que, a consecuencia de la dación en pago precedente, se da por pagada parcialmente la deuda existente entre ellas a la fecha del presente instrumento, quedando el siguiente saldo insoluto \$ 3.643.580.-

2.5 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1569 del Código Civil, **LIQUITECH** viene en autorizar la dación en pago que por este acto se efectúa, en caso de existir sobre el Vehículo algún embargo debidamente inscrito en el Registro Nacional de Vehículos motorizados, en virtud de una orden de embargo emanada de algún juzgado o Tribunal, donde **LIQUITECH** figure como ejecutante de la causa.

TERCERO: ENTREGA.

La entrega del vehículo se efectúa en este acto, declarando **LIQUITECH SpA** recibirlo a su entera conformidad.

CUARTO: ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICIONES.

En virtud de la dación en pago de que da cuenta la cláusula segunda anterior, en este acto, **LIQUITECH** viene en alzar y cancelar totalmente la prohibición de celebrar actos y contratos constituidas respecto del vehículo, individualizada en el párrafo 1.2. precedente; por lo que se deberá proceder a su alzamiento y cancelación en el Registro de Prohibiciones en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, ambos del Servicio de Registro Civil e Identificación.

QUINTO: CONDICIÓN RESOLUTORIA.

LIQUITECH debidamente representada según consta en la comparecencia, deja expresa constancia que han sido condiciones determinantes de su consentimiento para concurrir a los acuerdos de que da cuenta el presente instrumento y en especial para la extinción de las Obligaciones Adeudadas, las siguientes:

- a) Que el vehículo que le ha sido dado en pago se inscriba a nombre de **LIQUITECH** en el respectivo Registro Nacional de Vehículos Motorizados; y
- b) Que, al practicarse la correspondiente inscripción de dominio, el referido vehículo no registre embargos vigentes a favor de terceros acreedores, ni registre prendas u otros gravámenes, ni prohibiciones, y se encuentre libre de otros litigios ni derecho alguno, sea real o personal, que de cualquier modo limiten o restrinjan el libre uso, goce y disposición de tal vehículo por parte de **LIQUITECH**, con excepción de las prohibiciones constituidas a favor de este último, ya singularizadas.

Estas condiciones copulativas, que se elevan por las partes a la categoría de esenciales, determinantes e inductivas de la celebración de la presente convención, deberán cumplirse en el plazo de (90) noventa días corridos, contados desde la fecha de este instrumento, plazo de caducidad y extintivo.

De fallar cualquiera de las condiciones indicadas, la dación en pago pactada en este instrumento se resolverá y quedará -por esa sola circunstancia- sin valor ni efecto alguno.

Se deja expresa constancia que, en caso de resolverse los acuerdos del presente instrumento **LIQUITECH** quedará expresamente facultada para cobrar el total insoluto de las obligaciones adeudadas y reconocidas en su favor en el presente instrumento y en el Contrato de Crédito Automotriz.

Asimismo, **LIQUITECH** efectuará la devolución del Vehículo en un plazo de 15 días desde falladas las condiciones descritas, para lo cual deberá notificar al Deudor del retiro del Vehículo. En el caso de que hayan transcurrido más de 30 días, a partir de la notificación precedente, sin que se haya efectuado el retiro del Vehículo, el Deudor deberá pagar a **LIQUITECH** una multa de 0,2 UF por cada día de atraso, hasta el retiro efectivo del Vehículo por parte éste

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia de que la condición resolutoria descrita en la presente cláusula ha sido establecida en beneficio de **LIQUITECH**, quien podrá renunciar en cualquier momento a la misma.

SEXTO: SALDO INSOLUTO.

A su vez, tras la extinción parcial de la Deuda Total con motivo de la dación en pago precedente, el Deudor reconoce adeudar a **LIQUITECH** la suma equivalente a \$ 3.643.580.- (en adelante, “Saldo Insoluto”).

Con motivo de lo anterior, en este acto y por el presente instrumento, el Deudor autoriza expresamente a **LIQUITECH** a destinar toda suma que este último reciba por concepto de devolución en el pago de la prima no devengada de los Seguros que serán terminados con motivo del término el Crédito y destinarlo al pago del Saldo Insoluto, hasta por el monto de éste.

Opción 1 Las partes dejan expresa constancia que, en caso de un exceso, de haberlo, éste deberá ser devuelto por **LIQUITECH** al Deudor. Por el contrario, en caso de déficit, dicho monto deberá ser pagado por el Deudor a **LIQUITECH** a su solo requerimiento.

Opción 2 Las partes dejan expresa constancia que, de esta forma dan por pagado el Saldo Insoluto declarando que nada se adeudan, otorgándose al efecto, total y completo finiquito.

SÉPTIMO: PODER ESPECIAL.

/a/ Los otorgantes de este instrumento confieren un poder especial, irrevocable y gratuito a **LIQUITECH** para que a través de sus representantes, pueda aclarar, modificar, rectificar, adicionar, convenir o complementar esta dación en pago en términos generales y, en particular los puntos oscuros y dudosos de la misma, para salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en el mismo documento y en especial lo referido a la descripción del vehículo demás antecedentes necesarios para la correcta singularización del Vehículo que se transfiere en virtud de esta dación, y que resulten necesarios para su debida y regular tradición. El mandatario quedará especialmente facultado para suscribir todos los instrumentos públicos y privados necesarios para el cumplimiento de su cometido, pudiendo solicitar las anotaciones, inscripciones, alzamientos y subinscripciones a que hubiera lugar, en la matriz de la misma y en los Registros Públicos pertinentes, quedando desde ya exento de rendir cuenta de su gestión.

/b/ Asimismo, se faculta al portador del presente documento para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones, alzamientos y cancelaciones que procedan en los registros pertinentes. El otorgamiento de esta facultad es, desde luego, irrevocable y persistirá, aunque sobrevenga la muerte o incapacidad de cualquiera de los contratantes o de todos ellos.

OCTAVO: DECLARACIÓN LEY N° 21.389.-

8.1. Por el presente acto e instrumento, el Deudor declara haber sido informado por el Acreedor respecto de las prescripciones de la Ley N° 21.389 que Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de

Alimentos. Especialmente, el Deudor ha sido informado que, de encontrarse vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, no podrá efectuarse la correcta inscripción del Vehículo a nombre del Acreedor en el Registro de Vehículos Motorizados.

8.2. Asimismo, el Deudor declara bajo juramento para los efectos de la Ley N° 21.389, no encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en calidad de deudor de alimentos, y asume el compromiso de mantener la misma situación hasta que se practiquen las inscripciones pertinentes en el Registro de Vehículos Motorizados.

8.3. La presente declaración del Deudor ha considerado esencial e inductiva por el Acreedor para la celebración del contrato que consta en el presente instrumento.

NOVENO: GASTOS.

Todos los gastos, derechos e impuestos derivados del otorgamiento del presente instrumento serán de cargo Del Deudor.

DÉCIMO: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO.

Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción y competencia de los tribunales de justicia con asiento en dicha comuna.

Personería. La personería del representante de **LIQUITECH SpA**, consta de escritura pública de fecha 14 de abril de 2023 otorgada en la Notaría de Santiago de Iván Torrealba Acevedo. Esta escritura no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza y a petición de los comparecientes.

En comprobante y previa lectura firman los comparecientes el presente instrumento.

MILTON ANTONIO GIURIOLA CARVALLO
C.I. N° 27.153.255-5

Benjamín Izikson M.
p.p. LIQUITECH SPA

Paula Moreno A.
p.p. LIQUITECH SPA